



I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• DISPOSICIONES GENERALES

CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y POLÍTICA AGRARIA

DECRETO 51/2026, de 20 de julio, de desclasificación parcial del Catálogo de Montes de Utilidad Pública del Principado de Asturias de una superficie de 14,88 ha perteneciente al monte de utilidad pública "Navarriegos, Bustatán y los Collados", número 144 del Catálogo.

El Principado de Asturias tiene competencias en materia de montes en el marco de la legislación básica del Estado, tal y como resulta de los artículos 11.1 de la Ley Orgánica 7/1981, de 30 de diciembre del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y 148.1.8 de la Constitución Española.

El artículo 9.3 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, posibilita la desclasificación parcial de un monte declarado de utilidad pública cuando desaparezcan las causas que motivaron su declaración o cuando surja una utilidad pública preferente que justifique otra nueva declaración.

El presente Decreto tiene por objeto la desclasificación parcial como monte de utilidad pública de una superficie de 14,88 ha, por haber perdido la condición de monte según la definición del artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.

Por Resolución del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA) de fecha 31 de enero de 1977 se concedió autorización a la sociedad Hullas de Coto Cortés, S. A. (hoy Coto Minero Cantábrico, S. A.), para construir un camino en terrenos pertenecientes al monte denominado "Navarriegos, Bustatán y los Collados", n.º 144 del Catálogo, del concejo de Degaña, ocupando para ello una superficie de 10,46 ha (correspondientes a 5.230 m de longitud por 20 m de anchura), motivado por necesidades de la explotación minera existente en dicho monte, cuyo titular es la citada sociedad.

Dicha autorización, concedida por un período de cincuenta años, se declaró caducada por Resolución de 24 de mayo de 2021, por no prestar ya servicio a la explotación minera que ha cesado en su actividad.

En consecuencia desde ese año 2021 el camino ha vuelto a ser parte del monte de utilidad pública n.º 144. Sin embargo la realidad del terreno no es la propia de un monte ni se puede calificar como terreno forestal o monte de acuerdo con la definición del artículo 5 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, sino que en realidad tiene las características de una carretera asfaltada y se viene utilizando como tal, sirviendo como vía de comunicación que conecta la carretera regional AS-15 con la provincia de León.

Ante su importancia como vía de comunicación, por Resolución de 22 de octubre de 2022, se ha aprobado una encomienda de gestión de la entonces Dirección General de Infraestructuras Rurales y Montes a la entonces Dirección General de Infraestructuras Viarias y Portuarias para la realización de la actividad de vialidad invernal en la que se denominó "carretera entre Cerredo y puerto de Valdeprado (Degaña)". Indicando que este camino asfaltado o carretera es utilizada en régimen de uso público, especialmente por el tráfico generado entre el valle del Sil y los concejos asturianos de Degaña, Ibias y Cangas del Narcea.

La diferencia de superficie entre las 10,46 ha de la ocupación y las 14,88 ha que se pretende excluir del monte derivan de que esta última superficie se basa en los planos facilitados por la Dirección General de Infraestructuras, que incluyen sobranchos y taludes y supone una descripción más precisa de los terrenos que forman parte de la citada infraestructura viaria.

Por Resolución de 23 de abril de 2026, de la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, se dispuso, de oficio, el inicio del procedimiento de desclasificación parcial del Catálogo de Montes de Utilidad Pública del monte n.º 144 denominado "Navarriegos, Bustatán y los Collados" concediéndose audiencia en el mismo a la Parroquia Rural de Cerredo, como titular del monte afectado, constando en el expediente el acuerdo favorable de dicha entidad, adoptado en reunión de la Junta de Parroquia de fecha 11 de diciembre de 2023.

Evacuado el período de información pública (BOPA n.º 92, de 15/05/2026) no se han formulado alegaciones.

El artículo 25.z) de la Ley del Principado de Asturias 6/84, de 5 de julio, del Presidente y del Consejo de Gobierno, atribuye al Consejo de Gobierno deliberar acerca de aquellos asuntos cuya resolución deba revestir la forma de decreto y el artículo 9 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal regula el procedimiento de declaración de utilidad pública de un monte que corresponde al Consejo de Gobierno, mediante decreto. Si bien la Ley no indica la naturaleza administrativa ni el rango del acto de desclasificación de un monte, al corresponder al Consejo de Gobierno la declaración de utilidad pública, su desclasificación debe ser igualmente resuelta mediante decreto del Consejo de Gobierno.



En su virtud, a propuesta del Consejero de Medio Rural y Política Agraria y previo acuerdo del Consejo de Gobierno en su reunión de 20 de julio de 2026,

DISPONGO

Artículo Único.—Desclasificación.

Desclasificar como de utilidad pública una superficie de 14,88 ha del monte de utilidad pública "Navarriegos, Bustatán y los Collados", n.º 144 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, cuya representación gráfica figura en el plano que se incluye como anexo.

Disposición adicional única.—Exclusión del Catálogo de Montes

Una vez desclasificada la parcela, se procederá a su exclusión del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, por acuerdo de la Consejería competente en materia forestal, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 10.5 y 10.6 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal, se formalizará acta definidora de los límites que resulten de la exclusión y se dispondrá su amojonamiento.

Disposición final única.—Eficacia.

El presente decreto surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el *Boletín Oficial del Principado de Asturias*.

Dado en Oviedo, a veinte de julio de dos mil veintiséis.—El Presidente del Principado de Asturias, por sustitución, la Vicepresidenta (Decreto del Presidente 17/2026, de 15 de julio. BOPA de 17/VII/2025), Gimena Llamedo González. El Consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez.—Cód. 2026-06311.

ANEXO REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LA SUPERFICIE DESCLASIFICADA DEL MONTE UTILIDAD PÚBLICA Nº. 144 "NAVARIEGOS, BUSTATÁN Y LOS COLLADOS"

